

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1091/2533	พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายไสว สุขแสงทอง	โจทก์
	พลทหารพรเทพ นาคบุญชร กับพวก	จำเลย
	พลทหารพรเทพ นาคบุญชร จำเลยที่ 1	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายไสว สุขแสงทอง ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก 2 ปีส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก ประกอบมาตรา 86 ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน ข้อหา รับของโจรให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วมสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 118)

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 121)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 124)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 7,85)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ